

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선 야간항행 정의 기재 부적정

소관부서 동해지사

조치부서 동해지사

내 용

1. 업무 개요

동해지사에서는 2022.08.12.부터 2024.02.06.까지 「어선법」 제21조에 따라 □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 2.99톤) 등 4척의 어선검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「낚시관리 및 육성법」 시행령 제16조 제1항 제3호 및 [별표 4]에 일출 전 또는 일몰 후에 영업하는 낚시어선은 항해용 레이더 및 구명조끼 등을 비치하도록 규정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제2조에 야간항행은 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지로 규정하고 있으며, 같은 기준 제69조 및 [별표 4]에 야간항행을 하는 소형어선은 레이더반사기 및 어업등을 비치하도록 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-3 가목에 야간항행을 제한할 경우에는 야간항행의 단서조항을 함께 기재하도록 규정하고 있다.

따라서 어선의 야간항행을 제한할 경우에는 어선검사증서에 야간항행에 대한 정의를 정확히 기재하여 소유자, 운전자 및 유관기관에 정확한 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선들에 대하여 [표] “어선 야간항행 정의 기재 부적정 현황”과 같이 검사보고서를 부적정하게 기재하였다.

[표] 어선 야간항행 정의 기재 부적정 현황

구분	어선번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2024.02.06.	낚시어선 안전성검사	◦ 항해용레이더, 구명조끼등 면제 - 일몰 후부터 일출 전까지로 기재해야 하나 일몰 30분부터 일출 30분까지로 기재
2	00000000-00000000 (□□호)	2023.07.10.	낚시어선 안전성검사	◦ 항해용레이더, 구명조끼등 면제 - 일몰 후부터 일출 전까지로 기재해야 하나 일몰 30분부터 일출 30분까지로 기재
3	00000000-00000000 (◇□□호)	2023.04.20.	최초의정기검사	◦ 레이다반사기, 어업등 면제 - 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지로 기재해야 하나 일몰 후부터 일출 전까지로 기재
4	00000000-00000000 (□□호)	2022.08.12.	최초의정기검사	◦ 레이다반사기, 어업등 면제 - 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지로 기재해야 하나 일몰 후부터 일출 전까지로 기재

위 업무를 부적정하게 기재한 원인을 조사한 결과 검사원의 업무착오가 주된 원인이고 선박, 어선 및 수상레저에서 규정하는 야간항행의 정의와 낚시어선에서 정의하는 야간항행의 정의를 혼동해서 작성했기 때문이다.

4. 조치할 사항

- 동해지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 4건의 어선검사증서를 회수하여 야간항행 정의를 수정하여 재발급하도록 하시기 바랍니다.(시정)